

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5406/2530

อัยการ กรมอัยการ
นาย ไชมอน พอล เซสเซียร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 90, มาตรา 91, มาตรา 264, มาตรา 266, มาตรา 268

จำเลยปลอมเอกสาร 7 ฉบับอันเป็นความผิดหลายกรรมรวม 7 กระทั่ง แล้ว
จำเลยนำเอกสารปลอมทั้ง 7 ฉบับไปใช้ในคราวเดียวกันโดยมีเจตนาใช้เอกสารปลอม
นั้นให้มีผลแยกเป็นรายฉบับต่างกัน ดังนี้ จำเลยจึงมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสาร
ปลอมดังกล่าวซึ่งต้องลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 268 วรรคสอง รวม
7 กระทั่ง

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยปลอมตัวเงินเช็คเดินทาง 7 ฉบับ แล้วนำไปใช้อ้างแสดงกับ
ส. เพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
264, 266, 268, 91 ริบเช็คเดินทางของกลาง จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 266, 268, 91
ให้จำคุกกระทั่งละ 2 ปี รวม 7 กระทั่ง เป็นจำคุก 14 ปี จำเลยรับสารภาพลดโทษให้
กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 7 ปี ของกลางริบ จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าจำเลยมี
ความผิดกรรมเดียวลงโทษตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา 266 จำคุก 2 ปี จำเลย

ให้การรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง จำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาคงต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ว่าการที่จำเลยปลอมตัวเงินจำนวน 7 ฉบับ ซึ่งเป็นความผิดฐานปลอมเอกสารสิทธิหลายกรรมต่างกัน แต่จำเลยได้นำตัวเงินทั้ง 7 ฉบับดังกล่าวไปใช้ในคราวเดียวกัน จะลงโทษจำเลยฐานใช้เอกสารสิทธิรวม 7 กระทง หรือลงโทษจำเลยได้เพียงกระทงเดียว พิจารณแล้วเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 วรรคสอง บัญญัติว่าถ้าผู้กระทำความผิดฐานใช้หรืออ้างเอกสารปลอมเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่เพียงกระทงเดียว ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย หมายความว่า ความผิดฐานปลอมเอกสารแต่ละกระทง ถ้าผู้ใช้เอกสารปลอมเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้นก็ให้ลงโทษฐานเป็นผู้ใช้เพียงกระทงเดียว เฉพาะแต่ละกระทงที่ทำปลอม เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏจากคำฟ้องและที่จำเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่าจำเลยได้ปลอมเอกสารตามฟ้องเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันรวมเป็น 7 กระทง เมื่อจำเลยนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้ ก็ต้องลงโทษจำเลยฐานเป็นผู้ใช้แต่ละกระทงที่ปลอมตามมาตรา 268 วรรคสอง แม้จำเลยจะได้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวในคราวเดียวกัน แต่ก็มีเจตนาใช้ตัวเงินซึ่งเป็นเอกสารให้มีผลแยกเป็นรายฉบับต่างกัน จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานเป็นผู้ใช้เอกสารปลอมดังกล่าวรวม 7 กระทง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยเพียงกระทงเดียวจึงไม่ถูกต้องฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่าให้ลงโทษจำเลยไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ